

الرائد الرسمى للجمهورية التونسية

عدد 101

السنة 162

الثلاثاء 20 ربيع الثاني 1441 - 17 ديسمبر 2019

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

4587 قبول استقالة مستشار لدى رئيس الجمهورية.

رئاسة الحكومة

- أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة
4587 وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بتكليف وزير
4587 التربية بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.
4587 تسمية مهندس عام
4587 تسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
4587 تسمية محللين رئيسين

وزارة الداخلية

- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول
مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني المصادق عليها بقرار وزير الداخلية
4588 والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008

وزارة الشؤون الدينية

أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد 4588

وزارة المالية

أمر حكومي عدد 1146 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019 4592

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

تسمية مديرين 4601

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة 4601

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 1147 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية 4602

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ... 4603
أمر حكومي عدد 1149 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ومستويات التأجير 4606
أمر حكومي عدد 1150 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري 4607

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمجالس الجهوية الخاضعة لإشرافها 4608

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي 4610

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2019 المؤرخ في 16 ديسمبر 2019 المتعلق بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 13 ديسمبر 2019،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يكلف السيد حاتم بن سالم، وزير التربية، بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، وذلك ابتداء من 13 ديسمبر 2019.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.

سميت السيدة جيهان اللواتي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.

سميت السيدة يامنة بن حمودة في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.

سمي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محلي وتقني الإعلامية بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة:

- صابر النفاتي،

- رياض الوسلاتي.

بمقتضى أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

تقبل استقالة السيدة عائدة القليبي، مستشار لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 11 ديسمبر 2019.

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13 ديسمبر 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تقبل استقالة السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 13 ديسمبر 2019.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بتكليف وزير التربية بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على الصيغة المحيطة لجداول مُد استبقاء الوثائق الخصوصية للإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للعمليات المصادق عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008 والتي تحتوي على خمسمائة وسبع وثلاثين (537) قاعدة حفظ وردت في مائة وثمان وأربعين (148) صفحة وذلك في قواعد الحفظ عدد 20.3 وعدد 21.3 وعدد 22.3 منها.

الفصل 2 - يُكلف المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للعمليات، كل فيما يخصه، بتطبيق ما ورد بالجداول.

الفصل 3 - المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للعمليات مكلفان، كل فيما يخصه، بتعيين هذه الجداول كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمنقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ديسمبر 2019.

وزير الداخلية

هشام الفراتي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وزارة الشؤون الدينية

أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بالإشغال الوظيفي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.

إن رئيس الحكومة،

باقترح من وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على تعيين جداول مد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني المصادق عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008.

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتبية التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام المنقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هيكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحت أو تممتها وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على جداول مُد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 6 سبتمبر 2019 المتعلق بالموافقة على تعيين جداول مُد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني.

الباب الثاني

القواعد المنطبقة على الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 3 - لا يمكن إشغال الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد إلا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها.

ويمنح الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بمقتضى ترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنا.

يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية رفض تجديد الترخيص في الإشغال الوقتي وذلك بإعلام الشاغل أو الجمعية الشاغلة بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة الإشغال.

كما يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية إنهاء الإشغال من جانب واحد وذلك بإعلام الشاغل أو الجمعية الشاغلة بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهائه.

لا يفتح رفض تجديد الترخيص في الإشغال أو إنهائه الحق في التعويض.

الفصل 5 - يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بصفة شخصية إذا تعلق بأشخاص طبيعيين أو باسم الجمعية إذا كان مسندا لجمعية وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

لا يمس الترخيص بحقوق الغير ولا يؤدي في أي حال إلى اكتساب حق الملكية التجارية.

الفصل 6 - تعتمد الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية في تحديد أجزاء الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد المخصصة للإشغال الوقتي الأمثلة الهندسية للبناء أو أمثلة الأشغال الخاصة أو المختلفة.

الفصل 7 - يحدد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد طبيعة النشاط وموقع وأجزاء الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد موضوع الإشغال الوقتي ومساحته.

كما يحدّد الترخيص المعلوم الواجب دفعه وطريقة خلاصه، مع مراعاة أحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 - تضبط مقاييس تحديد المعلوم السنوي للإشغال الوقتي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بإحداث حساب أموال مشاركة عدد 1 المسمى صندوق العناية بالمعالم الدينية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي قواعد وشروط وإجراءات الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.

الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:

- الملك العمومي للمساجد: هو الجزء من الملك العام للدولة المتمثل في المساجد والجامع والزوايا المرسمة به وأي فضاءات أسندت فيها هبة أو تخصيص إلى وزارة الشؤون الدينية،

- الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد: هي جميع الفضاءات التابعة للمسجد أو الجامع أو الزاوية دون اعتبار مكونات المسجد أو المسجد الجامع والمسكن المسندة للإطارات المسجدية والكتاتيب أو أي فضاءات مستقلة أسندت فيها هبة أو تخصيص إلى وزارة الشؤون الدينية،

- الجمعيات الناشطة في المجال الديني: هي الجمعيات التي تنص في أهدافها بنظامها الأساسي على تحفيظ القرآن الكريم أو تدريس العلوم الشرعية المكوّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 - يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد للأشخاص الطبيعيين والجمعيين مقابل دفع معلوم الإشغال الوقتي الشهري. وتغفى من دفع المعلوم الجمعيات الناشطة في المجال الديني.

الباب الثالث

شروط إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 10 - لا يسند ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد إذا كان من طبيعة النشاط تعطيل أداء الشعائر الدينية أو التشويش على أدائها أو الإخلال بهدوء المساجد وحرمتها.

الباب الرابع

إجراءات إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 11 - يتم تعليق إعلان للعموم للترشح للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترجمات بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الدينية التي يوجد بها الفضاء موضوع الإشغال الوقتي وبأية وسيلة إشهار إضافية.

يتعين على كل شخص طبيعي أو جمعية ترغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد تقديم مطلب إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية مقابل وصل في ذلك مرفقا بوثائق يتم تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

الفصل 12 - تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة استشارية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في مطالب الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.

يسير اللجنة رئيس يتم تعيينه من قبل الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

وتتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- ممثلين عن رئاسة الحكومة،

- ممثلين عن وزارة الداخلية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،

- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية باقتراح من الهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 13 - تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها. توجه الاستدعاءات إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال وذلك عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

وتعقد اللجنة جلساتها بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل يكون من بينهم وجوبا رئيسها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تبدي اللجنة رأيها حول الملفات المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، مع وجوب التعليل في حالة الرفض.

وتتولى إدارة المعالم الدينية بالوزارة المكلفة بالشؤون الدينية كتابة اللجنة.

الفصل 14 - يتم الرد على مطالب الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ انقضاء أجل قبول الترجمات.

الباب الخامس

التزامات شاغل الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 15 - كل متحصل على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد ملزم بدفع معلوم الإشغال الوقتي لحساب صندوق العناية بالمعالم الدينية مقابل وصل. ويقوم المعني بالأمر بتسليم نسخة منه إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية الراجع إليها بالنظر ولا يمكن استرجاع هذا المعلوم لأي سبب من الأسباب.

الفصل 16 - يتعين على الشاغل أو الجمعية الشاغلة التي تسببت في إلحاق أضرار بأجزاء الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد موضوع الإشغال الوقتي أن يتولى إصلاحها على نفقته وتحت رقابة مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.

وإذا لم يتول القيام بالإصلاحات اللازمة في الأجل المحددة له، تقوم بها الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية وعلى نفقته طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 17 . لا يمكن للشاغل أو الجمعية الشاغلة إدخال أي تغيير على النشاط المرخص فيه أو في المساحة المرخص في إشغالها أو إنجاز أشغال تهيئة، ولو طفيفة أو غير ذلك من العناصر المنصوص عليها بالترخيص في الإشغال الوقي إلا بموافقة الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.

الفصل 18 . على الشاغل تسهيل مهمة الأعوان المؤهلين التابعين لمختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية بمقتضى إذن بمأورية من الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو من فوض له الوزير المكلف بالشؤون الدينية في ذلك للتثبت من احترام الشاغل للشروط والالتزامات الواردة بالترخيص.

الباب السادس

سحب الترخيص في الإشغال الوقي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 19 . تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية سحب الترخيص في الإشغال الوقي بعد التنبيه على الشاغل لتدارك الوضعية في أجل 7 أيام من تاريخ توصله بالتنبيه وذلك في الحالات التالية:

- اعتماد الشاغل أو الجمعية الشاغلة في بياناتها أو في برامجها الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية،

- عدم مد الجمعية المصالح الجهورية للوزارة بالبرنامج السنوي للتكوين وقائمة المكونين موفى شهر أكتوبر من كل سنة على أقصى تقدير،

- رفض أو عدم تسهيل مهمة الأعوان المؤهلين التابعين لمختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية للتثبت من احترام الشاغل للشروط والالتزامات الواردة بالترخيص،

- عدم إعلام الوزارة بكل تغيير في تركيبة الهيئة المديرة للجمعية في أجل 60 يوما،

- استغلال الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد في أنشطة لا علاقة لها بالنشاط موضوع الترخيص،

- تجاوز مساحة الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد المرخص في إشغاله أو الشروع في القيام بأشغال تهيئة دون الحصول على ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والسلط المعنية عند الاقتضاء،

- سحب أحد التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقي،

- عدم دفع معاليم الإشغال الوقي في آجالها.

الفصل 20 . يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية سحب الترخيص في الإشغال الوقي دون تنبيه مسبق بناء على تقرير مفصل تعدّه المصالح الجهورية للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية وبعد سماع المعني بالأمر وذلك في الحالات التالية:

- قيام الشاغل أو الجمعية الشاغلة بنشاط فيه دعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.

- توظيف الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد لغايات حزبية.

الفصل 21 . يتم سحب الترخيص في الإشغال الوقي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار معل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية يبلغ إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا يترتب عن سحب الترخيص الحق في التعويض أو الغرامة.

الباب السابع

انتهاء الإشغال الوقي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد وأثاره

الفصل 22 . ينتهي الإشغال الوقي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بطلب من الشاغل قبل انقضاء مدته وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يوجهه إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.

الفصل 23 . ينتهي الإشغال الوقي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في حالة وفاة الشاغل. إلا أنه يمكن أن يواصل الشخص الذي اتفق عليه الورثة الإشغال الوقي بنفس الشروط بعد أن يقدم مطلباً في الغرض، وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ الوفاة.

الفصل 24 . لا يترتب عن انتهاء الإشغال الوقي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد طبقاً لأحكام الفصلين 22 و23 من هذا الأمر الحكومي الحق في التعويض أو الغرامة.

الفصل 25 . على الشاغل أو الجمعية الشاغلة إزالة التجهيزات ورفع المعدات وإرجاع الفضاء إلى الحالة التي كان عليها قبل استلامه، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ انتهاء الترخيص أو سحبه.

ويتم تحرير محضر استرجاع في الغرض.

وفي حالة عدم الامتثال لما هو مطلوب منه بعد التنبيه عليه يعتبر متخلياً عن التجهيزات والمعدات وتقوم الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية وعلى نفقته بإرجاع الفضاء إلى الحالة التي كان عليها قبل الاستلام طبقاً للإجراءات الجاري بها العمل.

وتنطبق أحكام هذا الفصل على حالات إنهاء الإشغال الوظيفي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الباب الثامن

أحكام انتقالية

الفصل 26 . بصرف النظر عن أحكام الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي يتعين على كل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد في تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ أن يبادر بتسوية وضعيته وفقا لأحكامه وذلك بتقديم مطلب للحصول على ترخيص مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون الدينية المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي وذلك خلال السنتين يوما الموالية لنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي صورة رفض الترخيص أو عدم تقديم مطلب في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإنه يتعين على الشاغل إرجاع الفضاء طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 27 . وزير الشؤون الدينية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الدينية

أحمد عظم

وزارة المالية

أمر حكومي عدد 1146 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحت أو تمتهن وخاصة الفصل 31 منه،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحت أو تمتهن،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . نقحت أحكام الفصول الأولى والثاني من الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

توزع الإعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2019 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ" منقح والملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 جديد:

توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2019 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب" منقح و"ت" منقح المدرجين بهذا الأمر الحكومي.

وتكتسي الإعتمادات المدرجة بالجدول "ت" منقح الصبغة التقديرية.

الفصل 2 . رؤساء الإدارات والأذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

الجدول " أ منقح " : نفقات العنوان الأول لسنة 2019

بحساب الدينار

عدد الأقسام	عدد الفصول	بيان الأبواب والأقسام والفصول	الاعتمادات
01		الباب 1 : مجلس نواب الشعب	
		<u>التأجير العمومي</u>	<u>27 745 000</u>
	01.100	المنح المخولة للسلط العمومية	14 863 000
	01.101	تأجير الأعوان القارين	12 642 000
	01.102	تأجير الأعوان غير القارين	240 000
		<u>وسائل المصالح</u>	<u>3 582 000</u> بدون تغيير
02		<u>التدخل العمومي</u>	<u>1 130 000</u> بدون تغيير
03		جملة الباب 1 =	32 457 000
01		الباب 2 : رئاسة الجمهورية	
		<u>التأجير العمومي</u>	<u>99 420 000</u>
	01.100	المنح المخولة للسلط العمومية	2 750 000
	01.101	تأجير الأعوان القارين	95 912 000
	01.102	تأجير الأعوان غير القارين	365 000
	01.124	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	53 000
02	01.125	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير	340 000
		<u>وسائل المصالح</u>	<u>18 927 000</u> بدون تغيير
03		<u>التدخل العمومي</u>	<u>2 353 000</u> بدون تغيير
		جملة الباب 2 =	120 700 000
01		الباب 3 : رئاسة الحكومة	
		<u>التأجير العمومي</u>	<u>134 737 000</u>
	01.136	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	73 135 000
	01.137	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	408 000
	01.138	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	61 194 000
		<u>وسائل المصالح</u>	<u>16 497 000</u> بدون تغيير
02		<u>التدخل العمومي</u>	<u>32 499 000</u> بدون تغيير
03		جملة الباب 3 =	183 733 000
01		الباب 4 : وزارة الداخلية	
		<u>التأجير العمومي</u>	<u>2 782 698 000</u>
	01.136	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	2 584 529 000
	01.137	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	764 000
	01.138	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	181 405 000
	01.139	تأجير الاعوان العاملين بالخارج حسب البرامج	16 000 000
02		<u>وسائل المصالح</u>	<u>211 000 000</u> بدون تغيير
		<u>التدخل العمومي</u>	<u>30 240 000</u> بدون تغيير
03		جملة الباب 4 =	3 023 938 000

الاعتمادات	بيان الأبواب والأقسام والفصول	عدد الفصول	عدد الأقسام
	الباب 5 : وزارة الشؤون المحلية والبيئة		
<u>48 742 000</u>	التأجير العمومي		01
23 950 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	01.136	
2 242 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01.137	
22 550 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01.138	
<u>8 778 000</u>	وسائل المصالح		02
بدون تغيير			
<u>503 849 000</u>	التدخل العمومي		03
بدون تغيير			
561 369 000	جملة الباب 5 =		
	الباب 6 : وزارة العدل		
<u>534 091 000</u>	التأجير العمومي		01
532 834 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	01.136	
1 257 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01.137	
60 255 000	وسائل المصالح		02
بدون تغيير			
<u>11 155 000</u>	التدخل العمومي		03
بدون تغيير			
605 501 000	جملة الباب 6 =		
	الباب 7: وزارة الشؤون الخارجية		
<u>151 677 000</u>	التأجير العمومي		01
14 662 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	01.136	
15 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01.137	
137 000 000	تأجير الاعوان العاملين بالخارج حسب البرامج	01.139	
<u>58 576 000</u>	وسائل المصالح		02
بدون تغيير			
<u>35 045 000</u>	التدخل العمومي		
بدون تغيير			
245 298 000	جملة الباب 7 =		
	الباب 8 : وزارة الدفاع الوطني		
<u>2 096 364 000</u>	التأجير العمومي		01
2 089 625 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	01.136	
1 800 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01.137	
4 939 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01.138	
<u>268 968 000</u>	وسائل المصالح		02
بدون تغيير			
<u>30 945 000</u>	التدخل العمومي		03
بدون تغيير			
2 396 277 000	جملة الباب 8 =		
	الباب 9 : وزارة الشؤون الدينية		
<u>93 953 000</u>	التأجير العمومي		01
93 933 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	01.136	
20 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	01.137	
<u>16 940 000</u>	وسائل المصالح		02
بدون تغيير			
<u>9 903 000</u>	التدخل العمومي		03
بدون تغيير			
120 796 000	جملة الباب 9 =		

عدد الأقسام	عدد الفصول	بيان الأبواب والأقسام والفصول	الاعتمادات
01	01.136 01.137	الباب 10: وزارة المالية التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج وسائل المصالح التدخل العمومي	676 863 000
			676 723 000
			140 000
			41 617 000
			6 591 000
02		بدون تغيير	
03		بدون تغيير	
		جملة الباب 10 =	725 071 000
01	01.136	الباب 11 :وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج وسائل المصالح التدخل العمومي	48 132 000
			48 132 000
			3 757 000
			833 000
02		بدون تغيير	
03		بدون تغيير	
		جملة الباب 11 =	52 722 000
01	01.136 01.138	الباب 12 : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج وسائل المصالح التدخل العمومي	61 790 000
			9 504 000
			52 286 000
			9 494 000
			1 563 000
02		بدون تغيير	
03		بدون تغيير	
		جملة الباب 12 =	72 847 000
01	01.136 01.137 01.138	الباب 13 : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج وسائل المصالح التدخل العمومي	599 960 000
			546 531 000
			4 282 000
			49 147 000
			31 944 000
02		بدون تغيير	
03		بدون تغيير	
		جملة الباب 13 =	648 767 000
01	01.136 01.138	الباب 14 : وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج وسائل المصالح التدخل العمومي	31 477 000
			10 279 000
			21 198 000
			5 320 000
02		بدون تغيير	
03		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	2 539 011 000
		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	2 538 850 000
			161 000
		جملة الباب 14 =	2 575 808 000

عدد الأقسام	عدد الفصول	بيان الأبواب والأقسام والفصول	الاعتمادات
01	01.136 01.137 01.138	الباب 15: وزارة التجارة	
		<u>التأجير العمومي</u>	39 184 000
		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	30 004 000
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 972 000
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	7 208 000
		<u>وسائل المصالح</u>	6 925 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		<u>التدخل العمومي</u>	1 881 242 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		جملة الباب 15 =	1 927 351 000
01	01.136 01.137	الباب 16 : وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي	
		<u>التأجير العمومي</u>	15 439 000
		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	14 649 000
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	790 000
		<u>وسائل المصالح</u>	3 110 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		<u>التدخل العمومي</u>	3 018 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		جملة الباب 16 =	21 567 000
01	01.136 01.137 01.138	الباب 17 : وزارة السياحة والصناعات التقليدية	
		<u>التأجير العمومي</u>	56 021 000
		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	2 176 000
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 995 000
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	51 850 000
		<u>وسائل المصالح</u>	10 356 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		<u>التدخل العمومي</u>	368 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		جملة الباب 17 =	66 745 000
01	01.136 01.137 01.139	الباب 18 : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	
		<u>التأجير العمومي</u>	103 300 000
		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	100 371 000
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	2 662 000
		تأجير الأعوان العاملين بالخارج حسب البرامج	267 000
		<u>وسائل المصالح</u>	53 681 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		<u>التدخل العمومي</u>	2 521 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		جملة الباب 18 =	159 502 000
01	01.136 01.138	الباب 19 : وزارة النقل	
		<u>التأجير العمومي</u>	18 368 000
		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	13 825 000
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	4 543 000
		<u>وسائل المصالح</u>	3 039 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		<u>التدخل العمومي</u>	450 823 000
		بدون تغيير	بدون تغيير
		جملة الباب 19 =	472 230 000

عدد الأقسام	عدد الفصول	بيان الأبواب والأقسام والفصول	الاعتمادات
01	01.136 01.137 01.138	الباب 20 : وزارة الشؤون الثقافية <u>التأجير العمومي</u> نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	169 401 000
			153 934 000
			2 617 000
			12 850 000
			16 453 000
			54 992 000
02		<u>وسائل المصالح</u> بدون تغيير	
03		<u>التدخل العمومي</u> بدون تغيير	
		جملة الباب 20 =	240 846 000
01	01.136 01.137 01.138	الباب 21 : وزارة شؤون الشباب والرياضة <u>التأجير العمومي</u> نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	523 328 000
			514 085 000
			1 343 000
			7 900 000
			26 690 000
			15 646 000
			9 794 000
			1 250 000
			41 390 000
02		<u>وسائل المصالح</u> نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	
03		<u>التدخل العمومي</u> بدون تغيير	
		جملة الباب 21 =	591 408 000
01	01.136 01.137 01.138	الباب 22 : وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن <u>التأجير العمومي</u> نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	114 616 000
			113 237 000
			97 000
			1 282 000
			9 100 000
			1 349 000
			7 506 000
			245 000
			21 303 000
02		<u>وسائل المصالح</u> نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	
03		<u>التدخل العمومي</u> بدون تغيير	
		جملة الباب 22 =	145 019 000
01	01.136 01.137 01.138	الباب 23 : وزارة الصحة <u>التأجير العمومي</u> نفقات التأجير العمومي حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 733 040 000
			1 665 978 000
			11 475 000
			55 587 000
			130 306 000
			7 621 000
			114 015 000
			8 670 000
			6 565 000
02		<u>وسائل المصالح</u> نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	
03		<u>التدخل العمومي</u> بدون تغيير	
		جملة الباب 23 =	1 869 911 000

عدد الأقسام	عدد الفصول	بيان الأبواب والأقسام والفصول	الاعتمادات		
01	01.136 01.137 01.138 02 02.236 02.237 02.238 03 03.336 03.337 03.338	الباب 24 : وزارة الشؤون الاجتماعية			
		التأجير العمومي	189 873 000		
		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	172 879 000		
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	994 000		
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	16 000 000		
		وسائل المصالح	14 132 000		
		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	7 132 000		
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	4 640 000		
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	2 360 000		
		التدخل العمومي	1 524 503 000		
		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	1 521 550 000		
		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	2 313 000		
		منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	640 000		
جملة الباب 24 =		1 728 508 000			
01	01.136 01.138 02 02.236 02.237 02.238 03	الباب 25 : وزارة التربية			
		التأجير العمومي	5 266 738 000		
		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	5 261 438 000		
		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	5 300 000		
		وسائل المصالح	298 749 000		
		نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	200 568 000		
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	96 842 000		
		منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	1 339 000		
		التدخل العمومي	66 090 000		
		بدون تغيير			
		جملة الباب 25 =		5 631 577 000	
		01	01.136 01.137 01.138 01.139 02 02.236 02.237 02.238 02.239 03	الباب 26: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	
				التأجير العمومي	1 199 377 000
نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	1 151 496 000				
منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	27 675 000				
منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	17 786 000				
تأجير الأعوان العاملين بالخارج حسب البرامج	2 420 000				
وسائل المصالح	89 921 000				
نفقات وسائل المصالح حسب البرامج	8 297 000				
منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	77 307 000				
منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	4 097 000				
نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج	220 000				
التدخل العمومي	244 902 000				
بدون تغيير					
جملة الباب 26 =		1 534 200 000			

عدد الأقسام	عدد الفصول	بيان الأبواب والأقسام والفصول	الاعتمادات
01		الباب 27 : وزارة التكوين المهني والتشغيل	332 914 000
	01.136	التأجير العمومي	15 278 000
	01.138	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	317 636 000
02		منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	27 183 000
03		وسائل المصالح	2 143 000
		بدون تغيير	
		بدون تغيير	
		التدخل العمومي	
		جملة الباب 27 =	362 240 000
01		الباب 28 : المجلس الأعلى للقضاء	2 500 000
		التأجير العمومي	3 000 000
02		بدون تغيير	
		وسائل المصالح	
03		بدون تغيير	
		بدون تغيير	
		التدخل العمومي	
		جملة الباب 28 =	5 800 000
01		الباب 29 : المحكمة الدستورية	1 652 000
		التأجير العمومي	700 000
02		بدون تغيير	
		وسائل المصالح	
03		بدون تغيير	
		بدون تغيير	
		التدخل العمومي	
		جملة الباب 29 =	2 382 000
01		الباب 30 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	11 600 000
		التأجير العمومي	5 000 000
02		بدون تغيير	
		وسائل المصالح	
03		بدون تغيير	
		بدون تغيير	
		التدخل العمومي	
		منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات	
	03.325		103 830 000
		جملة الباب 30 =	120 430 000
04		الباب 31 : النفقات الطارئة وغير الموزعة	443 800 000
		نفقات التصرف الطارئة	443 800 000
	04.400	نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة	
		جملة الباب 31 =	443 800 000
05		الباب 32 : الدين العمومي	3 253 000 000
		فوائد الدين العمومي	1 627 000 000
	05.500	فوائد الدين الداخلي	
	05.501	فوائد الدين الخارجي	1 626 000 000
		جملة الباب 32 =	3 253 000 000
		المجموع العام =	29 941 800 000

العنوان الثانى

الجدول "ب منقح" : إتمادات التعهد وإتمادات الدفع لسنة 2019

(بحساب الدينار)

إتمادات الدفع	إتمادات التعهد	بيان الأبواب والفصول	عدد الفصول	عدد الأقسام
<u>6 621 000 000</u>		الباب 32 : الدين العمومى		10
1 256 000 000		تسديد أصل الدين العمومى	10.950	
5 365 000 000		تسديد أصل الدين العمومى الداخلى	10.951	
6 621 000 000		تسديد أصل الدين العمومى الخارجى		
		جملة الباب 32 =		
		بقية الأبواب بدون تغيير		
11 401 098 000	6 374 335 000	المجموع العام =		

العنوان الثانى
الجدول "ت منقح" إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع
المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019

(بحساب الدينار)

عدد الأقسام	عدد الفصول	بيان الأبواب والفصول	إعتمادات التعهد	إعتمادات الدفع
09	09.802	الباب 5 : وزارة الشؤون المحلية والبيئة <u>نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة</u> الاستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي	<u>32 130 000</u> 32 130 000	<u>55 700 000</u> 55 700 000
		جملة الباب 5 =	32 130 000	55 700 000
09	09.651	الباب 8 : وزارة الدفاع الوطنى <u>نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة</u> تجهيزات عسكرية	-	<u>45 000 000</u> 45 000 000
		جملة الباب 8 =		45 000 000
		بقية الأبواب بدون تغيير	-	-
		المجموع العام =	2 374 665 000	668 902 000

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.

كلف السيد جلال الهواش، متصرف رئيس، بمهام مدير درجة استثنائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.

كلف السيد محمد بن عبيد، مهندس رئيس، بمهام مدير بالإدارة العامة لمتابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقاً لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصاً آلياً على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،

وعلى طلب شركة "Tunisia Fast Food Company" بتاريخ 13 جوان 2019 المتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة بتونس،

وعلى عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Tunisia Fast Food Company" والشركة البحرينية "HANA INTERNATIONAL COMPANY W.L.L" بتاريخ 11 أكتوبر 2018 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King"،

واعتباراً أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس إعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطاً عادلاً من فوائدها،

واعتباراً أن هذا الصنف من العقود سيساهم في تحسين جودة الخدمات ونوعية المنتج المعروض ويدعم خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة كما من شأنه تشمين المدخلات الوطنية الفلاحية والصناعات الغذائية التحويلية إضافة إلى تنشيط قطاعات أخرى ونقل الخبرات والمعرفة الفنية،

واعتباراً لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 192727 والصادر بتاريخ 29 أوت 2019 المتعلق بمنح شركة "Tunisia Fast Food Company" إعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة،

وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 4 سبتمبر 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.

قرر ما يلي:

- المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكل رأس مال الشركة.

- عناوين محلات ممارسة النشاط،

- تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للمحلات الحاملة لعلامة "Burger King".

الفصل 8 - يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة مخالفة شركة "Tunisia Fast Food Company" لشروط منحه.

الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2019.

وزير التجارة

عمر الباهي

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 1147 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.

إن رئيس الحكومة،

باقترح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.

الفصل الأول - يمنح لشركة "Tunisia Fast Food Company"

إعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية:

- الاسم الاجتماعي: شركة "Tunisia Fast Food Company"،

- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: عمر جنيح،

- عنوان المقر الاجتماعي: شارع 14 جانفي نزل موفنيك خزامة الشرقية - 4051 - سوسة الجوهرة - سوسة،

- هيكل رأس المال: 100% تونسية وفق ما هو مبين

بالطلب،

- النشاط: الأكلات السريعة،

- المعرف الوحيد: 1561826P.

الفصل 2 - يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "Tunisia Fast Food Company" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" بصفة مباشرة بكامل تراب الجمهورية التونسية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.

الفصل 3 - هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.

الفصل 4 - بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط الأكلات السريعة.

الفصل 5 - تلتزم شركة "Tunisia Fast Food Company" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "Burger King".

الفصل 6 - يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.

الفصل 7 - يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه خاصة:

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 وأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل 2 (فقرة أولى جديدة): تغطي العقود الفترة المتراوحة بين 14 سبتمبر و30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه بإحدى المهام التالية: (البقية دون تغيير).

الفصل 3 (جديد): تبرم عقود تسديد الشغورات الظرفية مع المعنيين بالأمر طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 - وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التربية

حاتم بن سالم

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم الذين يقومون بالتعليم العام بالمعاهد الثانوية المهنية والرسكلة للفلاحة والصيد البحري والقيمين بها التابعين لوزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة الترتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة كما تم إتمامه بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وأخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحت أو تمته وآخرها الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي 2،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - أحدث سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

يشتمل سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري المشار إليه أعلاه على الرتب التالية:

- أستاذ أول مميز درجة استثنائية،

- أستاذ أول مميز،

- أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،

- أستاذ أول للتعليم الثانوي،

- أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية،

- أستاذ تعليم ثانوي مميز،

- أستاذ تعليم فوق الرتبة،

- أستاذ التعليم الثانوي،

- أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى.

الفصل 2 - توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الأصناف الفرعية	الأصناف	الرتب
أ 1	أ	أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أ 1	أ	أستاذ أول مميز
أ 1	أ	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أ 1	أ	أستاذ أول للتعليم الثانوي
أ 2	أ	أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية
أ 2	أ	أستاذ تعليم ثانوي مميز
أ 2	أ	أستاذ تعليم فوق الرتبة
أ 2	أ	أستاذ التعليم الثانوي
أ 3	أ	أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى

الفصل 3 - تنسحب أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه المتعلقة بالانتداب والتدرج والترقية على سلك المدرّسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

تتمّ التسمية في مختلف رتب هذا السلك وتفتح مناظرات الانتداب أو الترقية وتضبط كيفية تنظيمها بمقتضى قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 4 - يقوم المدرّسون العاملون بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري بالتدريس بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة بـ:

- المشاركة في المجالس البيداغوجية ومجالس الأقسام،

- المشاركة في لجان الامتحانات وفي سير الامتحانات،

- المشاركة في إعداد ومراجعة برامج التعليم والتكوين،

- المشاركة في لجنة القيادة لتركيز نظام الجودة بالمؤسسة التكوينية،

- المساهمة في ملائمة تعليمهم ونوعيات التكوين في الفلاحة والصيد البحري،

- المشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة بمؤسستهم.

وعلاوة على ذلك، فإن الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون وأساتذة التعليم الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية وأساتذة التعليم الثانوي المميزون وأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي مطالبون بـ:

- المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،

- المشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،

- المشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،

- تأمين التنسيق التقني.

الفصل 5 - يدمج آليا الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المشار إليه أعلاه والعاملون بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ حسب مركز التعيين في إحدى رتب سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري وذلك طبقا للجدول التالي:

الرتبة القديمة	الصف	الرتبة الجديدة	الصف
		أستاذ أول مميز درجة استثنائية	أ 1
	أ 1	أستاذ أول مميز	أ 1
		أستاذ تعليم أول فوق الرتبة	أ 1
أستاذ أول للتعليم الثانوي	أ 1	أستاذ أول للتعليم الثانوي	أ 1
		أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية	أ 2
	أ 2	أستاذ تعليم ثانوي مميز	أ 2
		أستاذ تعليم فوق الرتبة	أ 2
أستاذ التعليم الثانوي	أ 2	أستاذ التعليم الثانوي	أ 2
	أ 3	أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى	أ 3

يرتب الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في حالتهم السابقة في الصف وفي الرتبة وفي الدرجة.

الفصل 6 - تسند لفائدة الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2019 و31 ديسمبر 2020 يتم تنفيذهما على النحو التالي:

- تسند لفائدة الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي ترقية استثنائية خلال سنة 2019 ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2019.

- تسند إلى المدرسين الذين تم ترقيتهم بصفة استثنائية خلال سنة 2019 ترقية استثنائية خلال سنة 2020 ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2020.

الفصل 7 - يحافظ الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2018. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء منازعات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه، والتي يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2021.

الفصل 8 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

أمر حكومي عدد 1149 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1165 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 1165 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير على المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

الفصل 2 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 . وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

أمر حكومي عدد 1150 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أبريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - ينتفع الأعوان الخاضعون إلى النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري بنفس نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المنصوص عليه بالأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 طبقا للجدول التالي:

الرتب التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	الرتب المطابقة لها والتابعة لوزارة التربية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية	أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز	أستاذ أول مميز
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة	أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول للتعليم الثانوي	أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية	أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية
أستاذ تعليم ثانوي مميز	أستاذ تعليم ثانوي مميز
أستاذ تعليم فوق الرتبة	أستاذ تعليم فوق الرتبة
أستاذ التعليم الثانوي	أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى	أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى

الفصل 2 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،

وعلى الأمر الحكومي عدد 303 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمجالس الجهوية الخاضعة لإشرافها.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية الفنيون السامون الأول للصحة العمومية المترسمون في رتبهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشيحات.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ويضبط هذا القرار:

- عدد الخطط المعروضة للتناظر،

- تاريخ غلق قائمة الترشيحات،

- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:

- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص مضمي من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

- نسخة مطابقة للأصل من قرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

- نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،

- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية،

- نسخ مطابقة للأصل من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،

- تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح،

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشيحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.

الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.

الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 7 - تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي:

- الأقدمية العامة للمترشح،

- الأقدمية في الرتبة للمترشح،

- الشهاد أو المستوى التعليمي للمترشح،

- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس (5) سنوات الأخيرة،

- السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،

- تقرير النشاط والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه،

- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوابط الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة المناظرة.

الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ديسمبر 2019.

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهامي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العثم للحسابات
بتاريخ 31 أكتوبر 2019

(بالدينار)

الأصول	
567 760 884	رصيد الذهب
2 371 793	المساهمة في المؤسسات الدولية
506 101 907	مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
64 897 437	موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة
18 841 771 459	موجودات العملة الأجنبية
10 067 000 000	تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
1 945 043 509	سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة
2 393 460 332	تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوق النقد
51 801 589	محفظة المساهمات
46 905 196	الأصول الثابتة
40 852 867	مدينون مختلفون
361 153 677	حسابات انتظار والتسوية
34 889 120 650	
الخصوم والأموال الذاتية	
13 427 435 338	الأوراق والقطع النقدية في التداول
292 574 002	الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية
1 655 490 887	الحساب المركزي للحكومة
1 281 414 963	الحسابات الخاصة للحكومة
1 063 433 575	مخصصات حقوق السحب الخاصة
1 763 912 469	حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية
7 247 497 803	التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين
523 361 865	حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية
2 283 062 500	التزامات أخرى بالعملة الأجنبية
6 325 345	قيم قيد الاستخلاص
3 078 383 711	فوارق التحويل وإعادة التقييم
105 813 014	دائنون مختلفون
1 808 290 203	حسابات انتظار والتسوية
6 000 000	رأس المال
346 047 030	الاحتياطيات
77 945	أموال ذاتية أخرى
34 889 120 650	

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 10 نوفمبر 2019

(بالدينار)	
567 760 884	رصيد الذهب
2 371 793	المساهمة في المؤسسات الدولية
506 101 907	مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
34 794 679	موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة
18 743 640 217	موجودات العملة الأجنبية
9 929 000 000	تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
1 945 043 509	سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة
2 393 460 332	تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد
52 221 868	محفظة المساهمات
47 225 317	الأصول الثابتة
41 028 343	مدينون مختلفون
356 012 925	حسابات انتظار وللتسوية
34 618 661 774	
13 355 855 616	الأوراق والقطع النقدية في التداول
213 073 459	الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية
1 616 181 195	الحساب المركزي للحكومة
1 254 737 340	الحسابات الخاصة للحكومة
1 067 234 978	مخصصات حقوق السحب الخاصة
1 763 912 469	حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية
7 278 307 086	التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين
408 329 151	حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية
2 286 825 000	التزامات أخرى بالعملة الأجنبية
6 321 571	قيم قيد الاستخلاص
3 095 882 665	فوارق التحويل وإعادة التقييم
95 098 444	دائنون مختلفون
1 824 777 694	حسابات انتظار وللتسوية
6 000 000	رأس المال
346 047 161	الاحتياطيات
77 945	أموال ذاتية أخرى
34 618 661 774	

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 20 نوفمبر 2019

(بالدينار)	
	الأصول
567 760 884	رصيد الذهب
2 371 793	المساهمة في المؤسسات الدولية
506 101 907	مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
33 670 387	موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة
19 347 601 700	موجودات العملة الأجنبية
9 302 000 000	تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
1 943 945 175	سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة
2 393 460 332	تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوق النقد
52 251 484	محفظة المساهمات
47 963 213	الأصول الثابتة
41 682 912	مدينون مختلفون
359 695 751	حسابات انتظار وللتسوية
34 598 505 538	
	الخصوم والأموال الذاتية
13 145 589 236	الأوراق والقطع النقدية في التداول
275 116 242	الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية
1 524 208 028	الحساب المركزي للحكومة
1 266 099 917	الحسابات الخاصة للحكومة
1 069 557 937	مخصصات حقوق السحب الخاصة
1 763 912 469	حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية
7 379 614 761	التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين
443 154 269	حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية
2 289 800 000	التزامات أخرى بالعملة الأجنبية
7 601 146	قيم قيد الاستخلاص
3 112 404 809	فوارق التحويل وإعادة التقييم
99 535 587	دائنون مختلفون
1 869 773 226	حسابات انتظار وللتسوية
6 000 000	رأس المال
346 059 966	الاحتياطيات
77 945	أموال ذاتية أخرى
34 598 505 538	

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 30 نوفمبر 2019

(بالدينار)	
555 843 660	الأصول
2 371 793	رصيد الذهب
506 101 907	المساهمة في المؤسسات الدولية
33 739 248	مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
19 371 536 812	موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة
8 955 000 000	موجودات العملة الأجنبية
1 943 945 175	تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
2 393 460 332	سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة
59 566 160	تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوق النقد
48 200 872	محفظة المساهمات
41 344 432	الأصول الثابتة
398 724 425	مدنون مختلفون
	حسابات انتظار وللتسوية
34 309 834 816	
	الخصوم والأموال الذاتية
13 371 864 507	الأوراق والقطع النقدية في التداول
267 948 900	الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية
803 374 360	الحساب المركزي للحكومة
1 240 012 535	الحسابات الخاصة للحكومة
26 000 000	إلتزامات تجاه البنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
1 071 745 326	مخصصات حقوق السحب الخاصة
1 763 812 469	حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية
7 518 578 502	التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين
479 422 482	حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية
2 290 325 000	التزامات أخرى بالعملة الأجنبية
6 237 895	قيم قيد الاستخلاص
3 109 485 534	فوارق التحويل وإعادة التقييم
100 482 966	دائنون مختلفون
1 908 372 037	حسابات انتظار وللتسوية
6 000 000	رأس المال
346 094 358	الاحتياطيات
77 945	أموال ذاتية أخرى
34 309 834 816	

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 19 ديسمبر 2019"

على الخط

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn



ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجالات القانونية.



كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الإشتراك

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 — تونس : نهج هانون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893

الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال